



NORMA EM VIGOR

LEI COMPLEMENTAR N° 688, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020.

Dispõe sobre a autorização excepcional para concessão de Alvará de Regularização de edificações irregulares e clandestinas.

Imprimir

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e fica promulgada a seguinte Lei, nos termos do Artigo 54 § 7º, da Lei Orgânica Municipal:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, em caráter excepcional, Alvará de Regularização para edificações irregulares e clandestinas, nos termos desta Lei Complementar.

~~Parágrafo único. A presente Lei Complementar somente produz efeitos em edificações iniciadas em data anterior a 22 de dezembro de 2019 (conforme redação do art. 15. da Lei Complementar nº 548, de 22 de dezembro de 2014). e que apresentem condições de segurança contra incêndios e condições mínimas de higiene, segurança, estabilidade, salubridade e habitabilidade.~~

Parágrafo único. A presente Lei Complementar somente produz efeitos em edificações iniciadas em data anterior a 22 de dezembro de 2020 e que apresentem condições de segurança contra incêndios e condições mínimas de higiene, segurança, estabilidade, salubridade e habitabilidade. (Redação dada pela Lei Complementar nº 907/2025)

Art. 2º Para efeitos desta Lei Complementar, considera-se:

I - construção irregular: edificação executada em desacordo com o projeto aprovado;

II - construção clandestina: edificação executada sem prévia licença do Poder Público Municipal;

III - ampliação clandestina: ampliação de edificação, executada sem prévia licença do Poder Público Municipal, em construção devidamente licenciada.

CAPÍTULO II

IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO E VEDAÇÕES

Art. 3º Nas edificações de uso residencial, serão passíveis de regularização somente aquelas que apresentam as seguintes irregularidades:

I - recuos;

II - afastamentos;

III - taxa de ocupação;

IV - coeficientes de aproveitamento;

~~V - projeção de sacadas e pavimentos superiores sobre o recuo e logradouro público, no limite máximo de 50% (cinquenta por cento) deste, não ultrapassando o máximo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), desde que estas irregularidades tenham sido edificadas em data anterior a 01 de dezembro de 1995;~~

V - projeção de sacadas e pavimentos superiores sobre o logradouro público, no limite máximo de 50% (cinquenta por cento) deste, não ultrapassando o máximo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), desde que estas irregularidades tenham sido edificadas em data anterior a 01 de dezembro de 1995; (Redação dada pela Lei Complementar nº 707/2021)

~~VI - redução dos vãos de ventilação e iluminação (círculos inscritos) que não atendem ao disposto na Lei Complementar Municipal nº 546, de 22 de dezembro de 2014 - Código de Obras;~~

VI - redução dos afastamentos (círculos inscritos) e dos vãos de ventilação e iluminação que não atendam ao disposto na Lei Complementar nº 546, de 22 de dezembro de 2014 - Código de Obras; (Redação dada pela Lei Complementar nº 889/2025)

VII - número de box ou abrigos para estacionamento;

VIII - saliências de elementos estruturais edificados acima de 2,10m (dois metros e dez centímetros) do passeio, isolados, projetados até 20 cm (vinte centímetros) sobre o passeio;

IX - o quinto pavimento, mediante comprovação de que foi executado em data anterior ao marco temporal definido nesta Lei Complementar;

~~X - pé direito com tolerância de redução de até 15% (quinze por cento) a menos do mínimo exigido.~~

X - pé direito dos ambientes, com tolerância de redução de até 15% (quinze por cento) a menos do mínimo exigido; (Redação dada pela Lei Complementar nº 889/2025)

~~XI - projeção de sacadas e pavimentos superiores sobre o recuo, no limite máximo de 50% (cinquenta por cento) deste, não ultrapassando o máximo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros). (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 707/2021)~~

XI - projeção de sacadas e pavimentos superiores sobre o recuo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 728/2021)

XII - círculo inscrito dos ambientes, com tolerância de redução de até 20% (vinte por cento) a menos do mínimo exigido; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)

XIII - dimensões dos espaços destinados a manobra ou circulação de veículos, com tolerância de redução de até 15% (quinze por cento) a menos do mínimo exigido. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)

§ 1º Somente será admitida a irregularidade prevista no inciso VII deste artigo e autorizada a sua regularização, mediante comprovação técnica da impossibilidade de adequação da mesma às normas vigentes. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)

§ 2º A irregularidade indicada no inciso XII deste artigo será passível de regularização se atendido o disposto na NBR 9050, salvo parecer específico emitido pela Comissão Interna de Análise e Acessibilidade - CIA. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)

~~§ 3º Fica autorizada a regularização da edificação que não atenda a taxa mínima de permeabilidade prevista em lei, para as edificações que comprovadamente tenham sido construídas em data anterior a 22 de dezembro de 2019 e que comprovem que em razão da projeção da edificação não seja possível atender a taxa permeável exigida, sendo computada, neste caso, como irregularidade, apenas a taxa de ocupação excedente. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)~~

§ 3º Fica autorizada a regularização da edificação que não atenda a taxa mínima de permeabilidade prevista em lei, para as edificações que comprovadamente tenham sido construídas em data anterior a 22 de dezembro de 2020 e que comprovem que em razão da projeção da edificação não seja possível atender a taxa permeável exigida, sendo computada, neste caso, como irregularidade, apenas a taxa de ocupação excedente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 907/2025)

~~§ 4º Ficam dispensadas da obrigatoriedade de execução de marquises, conforme estabelecido no Código de Obras, as edificações que comprovadamente tenham sido construídas em data anterior a 22 de dezembro de 2019. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)~~

§ 4º Ficam dispensadas da obrigatoriedade de execução de marquises, conforme estabelecido no Código de Obras, as edificações que comprovadamente tenham sido construídas em data anterior a 22 de dezembro de 2020. (Redação dada pela Lei Complementar nº 907/2025)

Art. 4º Nas edificações de uso comercial e de serviços, serão passíveis de regularização, somente aquelas que apresentam as seguintes irregularidades:

I - recuos;

II - afastamentos;

III - taxa de ocupação;

IV - coeficientes de aproveitamento;

~~V - projeção de sacadas e pavimentos superiores sobre o recuo e logradouro público, no limite máximo de 50% (cinquenta por cento) deste, não ultrapassando o máximo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), desde que estas irregularidades tenham sido edificadas em data anterior a 01 de dezembro de 1995;~~

V - projeção de sacadas e pavimentos superiores sobre o logradouro público, no limite máximo de 50% (cinquenta por cento) deste, não ultrapassando o máximo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), desde que estas irregularidades tenham sido edificadas em data anterior a 01 de dezembro de 1995; (Redação dada pela Lei Complementar nº 707/2021)

VI - número de vagas de estacionamento, observadas as normas de acessibilidade;

VII - saliências de elementos estruturais edificados acima de 2,10m (dois metros e dez centímetros) do passeio, isolados, projetados até 20 cm (vinte centímetros) sobre o passeio;

~~VIII - redução dos vãos de ventilação e iluminação (círculos inscritos) que não atendem ao disposto na Lei Complementar Municipal nº 546, de 22 de dezembro de 2014 - Código de Obras;~~

VIII - redução dos afastamentos (círculos inscritos) e dos vãos de ventilação e iluminação que não atendam ao disposto na Lei Complementar nº 546, de 22 de dezembro de 2014 - Código de Obras; (Redação dada pela Lei Complementar nº 889/2025)

~~X - pé direito com tolerância de redução de até 15% (quinze por cento) a menos do mínimo exigido.~~

X - pé direito dos ambientes, com tolerância de redução de até 15% (quinze por cento) a menos do mínimo exigido; (Redação dada pela Lei Complementar nº 889/2025)

~~XI - projeção de sacadas e pavimentos superiores sobre o recuo, no limite máximo de 50% (cinquenta por cento) deste, não ultrapassando o máximo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros). (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 707/2021)~~

XI - projeção de sacadas e pavimentos superiores sobre o recuo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 728/2021)

XII - círculo inscrito dos ambientes, com tolerância de redução de até 20% (vinte por cento) a menos do mínimo exigido; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)

XIII - dimensões dos espaços destinados a manobra ou circulação de veículos, com tolerância de redução de até 15% (quinze por cento) a menos do mínimo exigido. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)

§ 1º Somente será admitida a irregularidade prevista no inciso VI deste artigo e autorizada a sua regularização, mediante comprovação técnica da impossibilidade de adequação da mesma às normas vigentes. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)

§ 2º A irregularidade indicada no inciso XII deste artigo será passível de regularização se atendido o disposto na NBR 9050, salvo parecer específico emitido pela Comissão Interna de Análise e Acessibilidade - CIA. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)

~~§ 3º Fica autorizada a regularização da edificação que não atenda a taxa mínima de permeabilidade prevista em lei, para as edificações que comprovadamente tenham sido construídas em data anterior a 22 de dezembro de 2019 e que comprovem que em razão da projeção da edificação não seja possível atender a taxa permeável exigida, sendo computada, neste caso, como irregularidade, apenas a taxa de ocupação excedente. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)~~

§ 3º Fica autorizada a regularização da edificação que não atenda a taxa mínima de permeabilidade prevista em lei, para as edificações que comprovadamente tenham sido construídas em data anterior a 22 de dezembro de 2020 e que comprovem que em razão da projeção da edificação não seja possível atender a taxa permeável exigida, sendo computada, neste caso, como irregularidade, apenas a taxa de ocupação excedente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 907/2025)

~~§ 4º Ficam dispensadas da obrigatoriedade de execução de marquises, conforme estabelecido no Código de Obras, as edificações que comprovadamente tenham sido construídas em data anterior a 22 de dezembro de 2019. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)~~

§ 4º Ficam dispensadas da obrigatoriedade de execução de marquises, conforme estabelecido no Código de Obras, as edificações que comprovadamente tenham sido construídas em data anterior a 22 de dezembro de 2020. (Redação dada pela Lei Complementar nº 907/2025)

Art. 5º Nas edificações de uso industrial, depósitos, galpões e telheiros, serão passíveis de regularização somente aquelas que apresentam as seguintes irregularidades:

I - recuos;

II - afastamentos;

III - taxa de ocupação;

IV - coeficientes de aproveitamento;

~~V - projeção de sacadas e pavimentos superiores sobre o recuo e logradouro público, no limite máximo de 50% (cinquenta por cento) deste, não ultrapassando o máximo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), desde que estas irregularidades tenham sido edificadas em data anterior a 01 de dezembro de 1995,;~~

V - projeção de sacadas e pavimentos superiores sobre o logradouro público, no limite máximo de 50% (cinquenta por cento) deste, não ultrapassando o máximo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), desde que estas irregularidades tenham sido edificadas em data anterior a 01 de dezembro de 1995; (Redação dada pela Lei Complementar nº 707/2021)

VI - número de box ou abrigos de estacionamento;

VII - saliências de elementos estruturais edificados acima de 2,10m (dois metros e dez centímetros) do passeio, isolados, projetados até 20 cm (vinte centímetros) sobre o passeio;

~~VIII - redução dos vãos de ventilação e iluminação (círculos inscritos) que não atendem ao disposto na Lei Complementar Municipal nº 546, de 22 de dezembro de 2014 - Código de Obras;~~

VIII - redução dos afastamentos (círculos inscritos) e dos vãos de ventilação e iluminação que não atendam ao disposto na Lei Complementar nº 546, de 22 de dezembro de 2014 - Código de Obras; (Redação dada pela Lei Complementar nº 889/2025)

~~IX - projeção de sacadas e pavimentos superiores sobre o recuo, no limite máximo de 50% (cinquenta por cento) deste, não ultrapassando o máximo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros). (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 707/2021)~~

IX - projeção de sacadas e pavimentos superiores sobre o recuo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 728/2021)

X - pé direito dos ambientes, com tolerância de redução de até 15% (quinze por cento) a menos do mínimo exigido; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)

XI - círculo inscrito dos ambientes, com tolerância de redução de até 20% (vinte por cento) a menos do mínimo exigido; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)

XII - dimensões dos espaços destinados a manobra ou circulação de veículos, com tolerância de redução de até 15% (quinze por cento) a menos do mínimo exigido. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)

§ 1º Somente será admitida a irregularidade prevista no inciso VI deste artigo e autorizada a sua regularização, mediante comprovação técnica da impossibilidade de adequação da mesma às normas vigentes. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)

§ 2º A irregularidade indicada no inciso XII deste artigo será passível de regularização se atendido o disposto na NBR 9050, salvo parecer específico emitido pela Comissão Interna de Análise e Acessibilidade - CIA. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)

~~§ 3º Fica autorizada a regularização da edificação que não atenda a taxa mínima de permeabilidade prevista em lei, para as edificações que comprovadamente tenham sido construídas em data anterior a 22 de dezembro de 2019 e que comprovem que em razão da projeção da edificação não seja possível atender a taxa permeável exigida, sendo computada, neste caso, como irregularidade, apenas a taxa de ocupação excedente. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)~~

§ 3º Fica autorizada a regularização da edificação que não atenda a taxa mínima de permeabilidade prevista em lei, para as edificações que comprovadamente tenham sido construídas em data anterior a 22 de dezembro de 2020 e que comprovem que em razão da projeção da edificação não seja possível atender a taxa permeável exigida, sendo computada, neste caso, como irregularidade, apenas a taxa de ocupação excedente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 907/2025)

~~§ 4º Ficam dispensadas da obrigatoriedade de execução de marquises, conforme estabelecido no Código de Obras, as edificações que comprovadamente tenham sido construídas em data anterior a 22 de dezembro de 2019. (Redação acrescida pela Lei~~

~~Complementar n° 889/2025)~~

§ 4º Ficam dispensadas da obrigatoriedade de execução de marquises, conforme estabelecido no Código de Obras, as edificações que comprovadamente tenham sido construídas em data anterior a 22 de dezembro de 2020. (Redação dada pela Lei Complementar n° 907/2025)

Art. 6º Nas edificações destinadas a atividades de interesse público, a exemplo de templos, salões comunitários, ginásios, entre outros assemelhados:

- I - recuos;
- II - afastamentos;
- III - taxa de ocupação;
- IV - coeficientes de aproveitamento;
- V - número de box ou abrigos de estacionamento.

Art. 7º Não serão passíveis de regularização, para os efeitos desta Lei Complementar, as edificações que:

- I - apresentam irregularidades não previstas nesta Lei Complementar;
- II - se localizam em Áreas de Preservação Permanente (APP), nos termos da legislação federal, estadual e municipal;
- III - Invadam via pública ou se encontram edificadas sobreprojeção viária, conforme disposto na Lei Complementar n° 541, de 26 de novembro de 2014 - Plano Diretor de Chapecó;
- IV - Excedam os limites do imóvel, inclusive pela existência de elementos construtivos aéreos, excetuando-se o disposto nos incisos V e VIII do artigo 3º, V e VII do artigo 4º, V e VIII do artigo 5º, todos desta Lei Complementar;
- V - Que não atendam as exigências de acessibilidade, ressalvadas edificações residenciais unifamiliares;
- VI - Avancem sobre servidão administrativa, canalização de curso d'água ou faixa sanitária não edificante, sem parecer favorável do órgão competente.

CAPÍTULO III

REQUERIMENTO, PROCEDIMENTO E LANÇAMENTO DA MULTA

Art. 8º É legítimo para requerer a regularização de edificação irregular ou clandestina

que trata esta Lei Complementar:

I - proprietário;

II - promissário comprador;

III - possuidor;

IV - representante legal dos legitimados indicados incisos nos anteriores deste artigo, desde que devidamente constituído para este fim.

Art. 9º O requerimento para regularização de que trata essa Lei Complementar será instruído com os seguintes documentos:

I - requerimento do interessado, contendo:

- a) a indicação das irregularidades, bem como as suas quantificações;
- b) a qualificação do requerente e localização da edificação;
- c) a solicitação de regularização da obra edificada;

~~II - o comprovante de que a edificação foi iniciada em data anterior à vigência do Decreto nº 32.418, de 08 de abril de 2016, servindo como comprovação da anterioridade os seguintes documentos:~~

~~II - o comprovante de que a edificação foi iniciada em data anterior à 22 de dezembro de 2019, servindo como comprovação da anterioridade os seguintes documentos: (Redação dada pela Lei Complementar nº 889/2025)~~

II - o comprovante de que a edificação foi iniciada em data anterior à 22 de dezembro de 2020, servindo como comprovação da anterioridade os seguintes documentos: (Redação dada pela Lei Complementar nº 907/2025)

- a) carnê do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano;
- b) plantas aerofotogramétricas;
- c) imagens de satélite;
- d) fotos ou outros documentos que vinculem a edificação à data de registro da imagem;

III - declaração do interessado, responsabilizando-se sob as penas da lei, pela veracidade das informações prestadas;

IV - cópia da matrícula imobiliária, atualizada e expedida em no máximo 30 (trinta) dias;

V - Certidão Negativa de Tributos Municipais, relativa ao imóvel;

VI - Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica referente à regularização da obra, com laudo técnico, informando as condições da edificação;

VII - projeto arquitetônico da edificação, conforme disposições da Lei Complementar Municipal nº 546, de 22 de dezembro de 2014 - Código de Obras, destacando-se as irregularidades no projeto arquitetônico e no quadro de áreas;

VIII - atestado de Aprovação de Projeto Hidrossanitário, emitido pela Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano;

IX - atestado de projeto preventivo contra incêndio, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, excetuando-se as edificações residenciais unifamiliares;

X - anuência da Sociedade Condominial, quando for o caso;

Parágrafo único. Os projetos de regularização destinados ao procedimento previsto nesta Lei Complementar serão identificados, em cada prancha, com a referência "REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº".

Art. 10. Estando o processo previsto nesta Lei Complementar em conformidade, a autoridade competente emitirá o Alvará de Regularização e lançará a multa correspondente, conforme disposições do artigo seguinte.

Parágrafo único. O Alvará de Regularização conterá, em seu título, a referência "ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº".

Art. 11. As multas serão calculadas a partir da avaliação do valor venal do imóvel, com base na seguinte fórmula: $M = (VV / AT) \times AI$.

~~§ 1º O cálculo da multa é equivalente ao valor venal do imóvel, dividido pela área total construída da edificação e multiplicado, por fim, pela área construída irregularmente, em metros quadrados.~~

§ 1º O cálculo da multa será equivalente a 70% (setenta por cento) do valor venal do imóvel, dividido pela área total construída da edificação e multiplicado, por fim, pela área construída irregularmente, em metros quadrados. (Redação dada pela Lei Complementar nº 889/2025)

§ 2º Considera-se, para o cálculo da fórmula constante no caput deste artigo:

I - M = Valor da Multa;

II - VV = Valor venal atualizado do imóvel, conforme §1º deste artigo ou parecer da COPAMI quando este se fizer necessário e for solicitado pela autoridade Municipal.

III - AT = Área total do imóvel;

IV - AI = Área construída irregularmente.

§ 3º Em caso de incidência de múltiplas irregularidades, inclusive em andares sobrepostos, as multas serão cobradas cumulativamente.

§ 4º Em caso de irregularidade que não possa ser calculada pela área construída, o valor da variável "AI = Área construída irregularmente", na fórmula constante no caput deste artigo, será igual a 1 (um) para cada irregularidade constatada.

~~§ 5º O valor referente à multa poderá ser parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, convertidas em UFRM por ocasião do parcelamento.~~

§ 5º O valor referente à multa poderá ser parcelado em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, convertidas em UFRM por ocasião do parcelamento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 889/2025)

CAPÍTULO IV EMISSÃO DO ALVARÁ DE HABITE-SE

Art. 12. A emissão do Alvará de Habite-se, conforme procedimento previsto nos artigos 134 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 546, de 22 de dezembro de 2014 - Código de Obras, depende:

I - da apresentação do Alvará de Regularização, conforme previsto no art. 10 desta Lei Complementar;

II - da realização de vistoria para certificação da conformidade do projeto aprovado;

III - da comprovação:

- a) do pagamento integral da multa, prevista no art. 11 desta Lei Complementar;
- b) do pagamento da taxa específica incidente sobre a área a ser regularizada, com valor correspondente ao da Taxa de Licença para Aprovação e Execução de Obras;
- c) do recolhimento do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) incidente sobre os serviços de construção civil, conforme o caso, de acordo com a legislação vigente;

§ 1º O Alvará de Habite-se concedido com fundamento nesta Lei Complementar conterá, em seu título, a referência "ALVARÁ DE HABITE-SE, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº ".

§ 2º Constatada a desconformidade da obra executada com o projeto aprovado, o Alvará emitido será cancelado.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. A regularização de que trata esta Lei Complementar:

I - Não dispensa o interessado do cumprimento das demais exigências previstas na legislação municipal vigente no tocante à atividade exercida no imóvel;

II - Não prejudica os direitos relativos às propriedades lindeiras;

III - Exime-se o Município de Chapecó de qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos ocasionados às pessoas e ao patrimônio público comum ou privado, decorrentes de problemas advindos das execuções de edificações.

Art. 14. As regularizações das edificações localizadas em vias não oficializadas, loteamentos ou desmembramentos não aprovados pelo Poder Público Municipal, dependerão de prévia regularização do parcelamento do solo, observada a legislação municipal vigente.

Art. 15. Quando a regularização tratar de inobservância ao afastamento lateral entre o limite do imóvel e a edificação em análise, o proprietário deverá apresentar declaração dos vizinhos lindeiros, nos moldes do Anexo I da presente lei.

Parágrafo único. A declaração que trata este artigo será anexada ao processo e os declarantes manifestam que não se opõem à irregularidade apresentada na edificação, isentando o Município de qualquer ação judicial futura relativa ao direito de ventilação e iluminação da edificação existente ou da futura edificação.

Art. 16. Toda edificação que não seja servida por rede pública de esgotos sanitários deverá possuir sistema de tratamento e destinação de esgoto próprio, individual ou coletivo, projetado e construído de acordo com as normas da ABNT, situadas no interior do lote, distante no mínimo a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) da divisa do lote do vizinho e aprovado pelos órgãos competentes.

~~**Art. 17.** Os valores recolhidos a título da multa prevista nesta Lei Complementar serão revertidos em favor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial - FMDT, conforme disposições dos artigos 462 a 464 da Lei Complementar nº 541, de 26 de novembro de 2014 - Plano Diretor de Chapecó.~~

~~**Parágrafo único.** 60% (sessenta por cento) da receita advinda das fontes de que trata o caput será aplicada para o fim disposto no inciso I, § 3º do artigo 462 da Lei nº 541/2014, prioritariamente no desenvolvimento do programa de assistência técnica habitacional instituído pela Lei Municipal nº 7209, de 12 de dezembro de 2018.~~

Art. 17. Os valores recolhidos a título da multa prevista nesta Lei Complementar serão enquadrados como receitas próprias no orçamento vigente, na categoria de recursos

ordinários, sem vinculação. (Redação dada pela Lei Complementar nº 776/2022)

Art. 17-A Os proprietários de imóveis que requererem a regularização de edificação irregular ou clandestina em conformidade com o disposto nesta Lei e que atendam aos critérios previstos na Lei Complementar nº 713, de 16 de junho de 2021, ficam isentos do pagamento da multa prevista no art. 11 desta Lei Complementar para a obtenção do Alvará de Regularização de Edificação. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)

Art. 17-B As igrejas e templos religiosos que requererem a regularização de edificação irregular ou clandestina em conformidade com o disposto nesta Lei, ficam isentos do pagamento da multa prevista no art. 11 para a obtenção do Alvará de Regularização de Edificação. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 889/2025)

Art. 18. Os casos omissos e eventual regulamentação desta Lei Complementar serão dirimidos pelo Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mediante Portaria ou Instrução Normativa.

Art. 19. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 28 de outubro de 2020.

ILDO ADÃO ANTONINI
Presidente

 **Nota:** Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

 **Data de Publicação no Leis.org:** 30/10/2020